Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 26ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810228

PROCESSO N° 0005653-77.2022.8.17.2001

AUTOR: FERNANDO DIAS DA ROCHA NETO

RÉ: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

SENTENÇA

Relatório Trata-se de embargos de declaração aviados pelo AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face da sentença de ID n° 124844924, que extinguiu o cumprimento de sentença.

Aduz a Executada que a sentença foi contraditória, na medida em que considerou satisfeita a obrigação, embora houvesse Agravo de Instrumento pendente de julgamento acerca da dívida.

Autos conclusos. É o que basta relatar.

Discussão Trata-se de pretensão recursal declaratória que atende os requisitos de admissibilidade, porquanto atempada, isenta de preparo e com indicação do ponto reputado contraditório, de conhecida possibilidade jurídica e que desafia cognição de plano, porquanto afastado o espectro da infringência, tornando despicienda a instauração do contraditório (CPC, art. 1.023, § 2°).

Ocorre que, na forma como foram deduzidos, os embargos devem ser rejeitados; senão, vejamos.

Reza o art. 1.022, inc. I, da Lei Adjetiva Civil, que é possível o manejo de Embargos de Declaração quando houver na sentença, entre outros vícios, contradição.

Nesse ponto, importante destacar que aquele dispositivo legal se refere à contradição do julgado com ele mesmo, vale dizer, deve haver 02(dois) pontos que se contradizem dentro de uma mesma decisão, não havendo que se falar em contradição quando houver suposta divergência entre o julgado e a lei ou mesmo entre o julgado e alguma outra decisão proferida dentro ou fora do processo.

E não é outro o entendimento assente no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ***a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.***

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Logo, à míngua de contradição na acepção legal do termo, não vejo como acolher o recurso da Ré, a qual, em verdade, objetiva a obtenção de efeito exclusivamente modificativo da decisão no fito de revertê-la em seu favor.

Em sendo assim, as razões dos embargos emergem-se equivocadas e mais se prestam às de uma apelação, conforme o que já assentou a Excelsa Corte entendendo que *"não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório"* (STF, RTJ 154/223).

Decisão ISSO POSTO, na esteira da fundamentação supra e do mais visto nos autos, CONHEÇO os embargos opostos, porém DENEGO-LHES provimento, uma vez que a modificação pretendida não se amolda à estreita via da declaração de um julgado.

P.R.I.

Recife-PE, 29 de março de 2023.

JOSÉ ARNALDO VASCONCELOS DA SILVA

Juiz de Direito em exercício cumulativo